

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 55: téngase por evacuado el traslado.

Al folio 56: téngase presente.

Se resuelve derechamente el folio 53:

- (a)** con respecto a la solicitud de agregar la frase "*según los términos definidos en el AE N° 30*" en el encabezado del punto de prueba N° 1, no ha lugar por innecesario, por cuanto ello se encuentra subsumido en el punto de prueba N° 1 actual en su conjunto.
- (b)** en cuanto a agregar una nueva letra a) en el punto de prueba N° 1, que señale "*Características y funcionamiento del tag. Efectividad de que dichas características y funcionamiento constituyeron una CNMF en los términos del AE N° 30*", no ha lugar, por innecesario, por cuanto ello se encuentra subsumido en el punto de prueba N° 1 actual en el conjunto.
- (c)** Con respecto a modificar la letra a) del punto de prueba N° 1 por medio de eliminar la palabra "*preferencial*" ha lugar.
- (d)** En cuanto agregar el siguiente texto a la letra a) del punto de prueba N° 1 actual "*En la afirmativa, efectividad de que tal aumento impidió o restringió a los restaurantes asociados ofrecer sus productos a precios más bajos en el canal de venta propio con o sin reparto, según los términos definidos en el AE N° 30*", no ha lugar, por innecesario, por cuanto ello se encuentra subsumido en el punto de prueba N° 1 actual en el conjunto.
- (e)** Acerca de reemplazar la letra d) por el texto "*Efectividad del monitoreo por parte de Delivery Hero respecto de las diferencias entre los precios publicados por los restaurantes adheridos al tag en la plataforma Pedidos Ya y aquellos ofrecidos en sus canales propios de venta, con o sin reparto, y medidas adoptadas por Delivery Hero ante la existencia de dichas diferencias*", ha lugar en los términos que se indican a continuación.
- (f)** Con respecto a agregar un punto de prueba que incluya "*Hechos y circunstancias que acrediten que el tag constituye una práctica o condición comercial que generó los mismos efectos y/o riesgos establecidos en el AE N° 30*", no ha lugar por innecesario, atendido que los aspectos que solicita incorporar ya se encuentran subsumidos en el punto de prueba N° 1 actual.

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

**(g)** En cuanto a agregar dos puntos de prueba relativos a la estructura y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidiría la conducta y a la existencia de efectos actuales o potenciales contrarios a la competencia derivados de la implementación del tag, no ha lugar, por (i) innecesario atendido que se acusa una conducta de incumplimiento, y (ii) que los elementos que solicita incorporar ya se encuentran subsumidos en el punto de prueba N° 2 actual para determinar una eventual sanción.

**(h)** Con respecto a la solicitud de agregar elementos al punto de prueba N° 2 actual, ha lugar solo en cuanto se incorporan en el punto de prueba referido los elementos a), b) y d) en los términos que se indican a continuación.

En consecuencia, se modifica la resolución de folio 47. El texto refundido de los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales deberá recaer la prueba es el siguiente:

1. Hechos y circunstancias que acrediten que la etiqueta "Mismo precio que en el local" ("**tag**"), implementada por Delivery Hero E-Commerce Chile SpA ("**Delivery Hero**") en su plataforma Pedidos Ya, constituye una práctica o condición comercial que impidió o restringió a los restaurantes asociados ofrecer sus productos a precios más bajos en el canal de venta propio con o sin reparto. En particular:
  - a) Efectividad del aumento en la visualización del restaurante asociado en la plataforma Pedidos Ya con la implementación del tag, ya sea a través del filtro, o del banner o swimlane.
  - b) Efectividad de la existencia de una política comercial de Delivery Hero relativa al tag en su plataforma Pedidos Ya, incluyendo instrucciones a sus trabajadores (como aquellos que cumplen la función de *key account manager*) respecto de la información a proporcionar a los restaurantes asociados.
  - c) Número de restaurantes que son o fueron clientes de Delivery Hero en su plataforma Pedidos Ya entre junio de 2024 y febrero de 2026; y de ellos, el número de restaurantes clientes de Delivery Hero en su plataforma Pedidos Ya que (i) implementaron el tag y (ii) modificaron sus precios en la plataforma al implementar el tag.

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

- d) Efectividad del monitoreo por parte de Delivery Hero respecto de las diferencias entre los precios publicados por los restaurantes que implementaron el tag en la plataforma Pedidos Ya y aquellos ofrecidos en sus canales propios de venta, con o sin reparto, y medidas adoptadas por Delivery Hero ante la existencia de dichas diferencias.
2. Circunstancias que incidirían en la determinación de una eventual sanción, entre ellas:
- a) Existencia de beneficio económico por parte de la requerida, que se haya reportado por la implementación del tag;
  - b) Monto y forma de determinación de las ventas correspondientes a la línea de productos o servicios asociadas a la infracción durante el periodo en que ella se haya extendido; y
  - c) Efectos en la competencia de la inclusión del tag por parte de restaurantes en la plataforma Pedidos Ya.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 546-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



\*7EE4DD48-AA6F-4577-B7B4-57C4588320E3\*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en [www.tdlc.cl](http://www.tdlc.cl) con el código de verificación indicado bajo el código de barras.